

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2039/2542

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นาย ทรงเดช วีระชาติยานุกูล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 56

ธ. ลงชื่อมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์ขัดต่อข้อบังคับของโจทก์เรื่องจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันโจทก์ได้ เป็นกรณีโจทก์ในฐานะนิติบุคคลฟ้องคดีโดยผู้ไม่มีอำนาจกระทำแทนได้ ความประสงค์ของโจทก์จึงไม่แสดงปรากฏจากผู้แทนของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 70 วรรคสอง

เมื่อ ธ. ไม่มีอำนาจลงชื่อมอบอำนาจให้ พ. ฟ้องคดีแทนโจทก์ พ. จึงไม่มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์มาแต่แรกฟ้อง ถึงแม้ต่อมาภายหลังโจทก์จะทำหนังสือมอบอำนาจให้ ส. ฟ้องคดีนี้ยื่นเข้ามาก็หาทำให้ฟ้องของโจทก์ที่เสียมาแต่ต้นแล้วกลับคืนดีเป็นฟ้องที่ยื่นฟ้องและดำเนินคดีโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ขึ้นมาในภายหลังได้ไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายพจน์เพชรสันทัด ฟ้องคดี และมอบอำนาจให้นายสุรัชย์ จันทร์เจริญ ดำเนินคดีต่อเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2532 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน 250,000 บาท จากโจทก์สาขา

หนองบัวลำภู ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี๋ยทุกสิ้นเดือน หาก
ค้างชำระให้นำดอกเบี๋ยที่ค้างทบเข้าเป็นต้นเงินและจำเลยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี๋ยใน
อัตราสูงสุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด จำเลยที่ 1 จดทะเบียนจำนอง
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 5151 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันและจดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 4299 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้ดังกล่าว จำเลย
ทั้งสองตกลงว่าหากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้จำเลยทั้งสองยอมชำระหนี้จน
ครบ จำเลยที่ 1 ได้เดินสะพัดทางบัญชีเรื่อยมาโจทก์บอกเลิกสัญญาและบอกกล่าว
บังคับจำนองเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 โจทก์คิดดอกเบี๋ยแบบไม่ทบต้นอัตราร้อย
ละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2536 คิดถึงวันฟ้องจำเลยค้างชำระดอกเบี๋ย
เป็นเงิน 205,583.30 บาท รวมกับต้นเงินเป็นเงิน 455,583.30 บาท จำเลยทั้งสอง
ไม่ยอมชำระหนี้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
455,583.30 บาทพร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของต้นเงิน 437,254.55 บาท
นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ
ให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึด
ทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีเนื่องจากการมอบอำนาจไม่
สมบูรณ์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 312,590.43 บาท
พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 275,808.56 บาท นับแต่วันที่ 8
กรกฎาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือ
ชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ หากไม่พอชำระให้ยึด
ทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองชำระหนี้จนครบ คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่านายพจน์ เพ็ชรสันทัด ผู้รับมอบอำนาจโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้หรือไม่ เห็นว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยมอบอำนาจให้นายพจน์เป็นผู้ดำเนินคดีแทนแต่โจทก์คงมีแต่นายสุรชัย จันทร์เจริญ ลูกจ้างโจทก์เป็นพยานเบิกความว่าเดิมโจทก์มอบอำนาจให้นายพจน์ดำเนินคดีนี้แทน ภายหลังนายพจน์ย้ายไปอยู่ที่สาขาอื่น พยานย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการโจทก์สาขาหนองบัวลำภูจึงได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีนี้แทน ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายเชียรชัยศรีวิจิตร มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ที่จะลงชื่อมอบอำนาจให้นายพจน์ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้ การที่นายเชียรชัยลงชื่อมอบอำนาจให้นายพจน์ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์จึงขัดต่อข้อบังคับของโจทก์เรื่องจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันโจทก์ได้ตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ข้อ 3 เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 และสำเนาหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ข้อ 2 เอกสารหมายเลข 2 เป็นกรณีโจทก์ในฐานะนิติบุคคลฟ้องคดีโดยผู้ไม่มีอำนาจกระทำแทนได้ ความประสงค์ของโจทก์ไม่แสดงปรากฏจากผู้แทนของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 วรรคสอง

ส่วนกรณีที่โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องโดยขอแก้ไขจากเดิมนายพจน์ผู้รับมอบอำนาจเป็นนายสุรชัยผู้รับมอบอำนาจโดยที่จำเลยทั้งสองไม่คัดค้านและศาลชั้นต้นอนุญาตให้แก้ไขคำฟ้องได้นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายเชียรชัยไม่มีอำนาจลงชื่อมอบอำนาจให้นายพจน์ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ นายพจน์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์

มาแต่แรกฟอง ถึงแม้อ่มาภายหลังโจทก์จะทำหนังสือมอบอำนาจให้นายสุรัชย์ฟอง
คดีนี้ยื่นเข้ามาก็ตามก็หาทำให้ฟองของโจทก์ที่เสียมาแต่ต้นแล้วนั้นกลับคืนดีเป็น
ฟองที่ยื่นฟองและดำเนินคดีโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ขึ้นมาในภายหลังได้
ไม่"

พิพากษายืน

(เดิมพัน จรรยามั่น-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ